

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、同現金を自宅の金庫に入れてAと共に保管していたが、Aに無断で同現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた。この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する。
2. 甲は、配偶者Aから、その友人であるB所有の刀剣の保管を委託され、同刀剣を保管していたが、A及びBに無断で、同刀剣をCに売却した。この場合、甲には委託者であるAに対する横領罪が成立するが、甲はAの配偶者であるから、刑が免除される。
3. A社の代表取締役である甲は、A社が有する債権をB組合に譲渡したが、同債権の債務者Cに対する債権譲渡の通知をする前に、Cから債務の弁済として現金を受領し、同現金をB組合に無断で自己のために費消した。この場合、上記通知がされていないから、甲にはB組合に対する横領罪は成立しない。
4. 甲は、自己が所有する土地について、Aを権利者とする抵当権を設定したが、その旨の登記が完了する前に、同土地について、Aに無断で、Bを権利者とする抵当権を設定し、その旨の登記をした。この場合、甲は、抵当権設定登記を完了するまでは、抵当権者の登記手続に協力する任務を有するから、甲にはAに対する背任罪が成立する。
5. A村の村長である甲は、A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、同給与所得者に対する村民税の徴収につき、A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、同給与所得者の収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。この場合、上記給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。

No313

横領罪と背任罪

正答率

R6-6

正解

4、5（順不同）

67%

1 誤っている

最判昭25.6.6は、本記述と同様の事案において、窃盗罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、対等な関係にある数人が共同して財物を保管している場合、当該財物に対する共同占有が認められ、共同占有者の1人が無断で当該財物を自己の単独占有に移転することは、他の共同占有者の占有を侵害することを挙げている。よって、本記述においては、甲にAに対する窃盗罪が成立する。

2 誤っている

横領罪には、親族間の犯罪に関する特例の準用がある（255条、244条）。この特例が適用されるには、親族関係が犯人と委託者の間のみならず、犯人と所有者の間にも存在しなければならない（大判昭6.11.17）。本記述においては、親族関係が甲と委託者Aの間には存在するが、甲と所有者Bの間には存在しないから、特例は適用されず、刑は免除されない。

3 誤っている

最決昭33.5.1は、本記述と同様の事案において、債権の譲渡人が、債務者に対し未だその譲渡通知をしないうちに、債務の弁済として同人より受領した金銭を、譲受人に渡さないで勝手に自己のため費消したときは、横領罪を構成するとしている。よって、本記述においては、甲にB組合に対する横領罪が成立する。

4 正しい

最判昭31.12.7（百選Ⅱ70事件）は、二重抵当の事案において、「抵当権設定者はその登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負うものといわなければならない。」としている。二重抵当の事案では、二重売買と異なり背任罪の成否が問題とされ、登記に必要な書類等を引き渡す協力的行為を行う以前に、別個の抵当権を設定しそれを先に登記する行為は、任務違背行為といえる。よって、本記述においては、甲にはAに対する背任罪が成立する。

5 正しい

最決昭47.3.2は、本記述と同様の事案において、村長の職にあった被告人が村民税の過少賦課徴収をしたことをもって、「法令上許されない行為であり、したがって、被告人の右行為はその任務に違背したものである」として、背任罪の成立を認めている。よって、本記述においては、給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。

以上により、正しい記述は4と5であり、したがって、正解は肢4と肢5（順不同）となる。